

1509987-20.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2119987/2019 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4898234 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2372/19/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2119987 - 02º D.P. BOM RETIRO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509987-20.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509987-20.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2119987/2019 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4898234 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2372/19/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2119987 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2372/19/102 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE BARRANCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa alegando omissão na r. Sentença de fls. 717-719.

Alega, em síntese, que a respeitável sentença condenatória e, agora, nova decisão após a determinação do E. Ministro do STJ, Ministro João Otávio de Noronha (HC 662.954) não traduzem a verdadeira Justiça, de modo que os presentes embargos de declaração merecem acolhida, principalmente no regime prisional, pois: O embargante, tanto em alegações finais, quanto nas razões de apelação, requereu que a Justiça reconhecesse, em caso de condenação, sua confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), aliás, assim foi mencionado em r. sentença, ou seja que o

embargante colaborou com a justiça.

Afirma que requereu o reconhecimento da "DETRAÇÃO PENAL", (arts. 42, CP e 387, § 2º, do CPP), pois cumpriu pena provisória de 6 ½ (seis meses e meio) de prisão - incluindo CDP Itapeverica da Serra e CPP de franco da Rocha, inclusive tendo processo de execução penal (0015950-62.2019.8.26.0041).

Demonstrou ainda os predicados derivados de seus bons antecedentes, quais sejam: a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita, bem como comprovou o fato de ter cometido o crime em razão de ameaças que vinha sofrendo e ter sido usado como "MULA", além do fato de nunca ter se dedicado a atividade ou organização ou associação criminosa, adjetivos suficientes para redução da condenação no patamar de 2/3 da pena, e, especialmente, para que tivesse reconhecido o direito ao privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos. O privilégio foi reconhecido, porém o redutor de 2/3 não veio. Daí busca-se a correção apontada. Pois: Tendo em vista a nova decisão de 3 anos e 8 meses e 13 dias, seriam necessários 7 meses para progressão ao regime aberto sendo que o embargante cumpriu 6 meses e 15 dias.

Ademais, alega outra omissão encontrada diz respeito à alegação do embargante de que não faz parte de organização criminosa a justificar sua condenação em tão elevada pena de segregação. Ele foi usado e ameaçado para transportar (mula) o entorpecente, que graças à intervenção não chegou a ser concluída.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, observo que Felipe Barranco foi denunciado e, ao final condenado, como incurso nas penas do artigo 33, parágrafo primeiro, da Lei 11343/06 às penas de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa.

Inconformados, a defesa e a acusação, interpuseram recurso de apelação, que foi devidamente processado e os autos encaminhados ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo.

Por v. Acórdão da 14ª Câmara Criminal, datado de 15/07/2020, foi negado provimento ao recurso da defesa e dado parcial provimento ao apelo da acusação para fixar o regime fechado para o cumprimento da pena.

Inconformada, a defesa interpôs outros recursos (Recurso Especial e Extraordinário), tendo sido negados o seguimento em v. Acórdãos do E. Tribunal de Justiça.

Entretanto, por decisão datada de 28/06/2021, proferida em sede de "Habeas Corpus" foi determinado que o Juízo de primeiro grau refizesse a dosimetria da pena, para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da L.11343/06.

Desta feita, em cumprimento à decisão proferida no HC 662954/SP-STJ, o Juízo de primeiro grau reanalisou as premissas que norteiam a aplicação da pena, no que tange ao reconhecimento do tráfico privilegiado e regime de cumprimento de pena, conforme decisão de fls. 718-719:

O réu é primário, fazendo jus à redução da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11343/06. A redução será na proporção de um terço da pena, tendo em vista a conduta do agente, que fazia o transporte de inúmeros tijolos de substância conhecida como "crack", entorpecente de alto poder viciante e que tem contribuído para o alastramento do número de viciados irrecuperáveis, um problema invencível de saúde pública, indicando a personalidade desprezável do acusado. Assim, reduzo as penas em um terço perfazendo assim TRES ANOS, OITO MESES E TREZE DIAS DE RECLUSÃO E TREZENTOS E SETENTA DIAS-MULTA, no valor mínimo legal.

Tendo em vista as condições acima expostas e aquelas consideradas na aplicação da pena base, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, vedada a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que, embora a pena seja inferior a quatro anos, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza da droga apreendida, e também pela sua expressiva quantidade, e ainda a personalidade do agente, demonstra que regime mais brando e penas restritivas de direitos não se mostram recomendáveis socialmente no caso concreto.

Nesse sentido, em que pese o quanto alegado pela defesa, não há que se falar em omissão da r. Sentença prolatada a qual, restringiu-se ao cumprimento do quanto determinado em sede de HC 662954/SP-STJ, o qual estabeleceu o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, mormente, para reconhecer o direito do paciente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido (fl. 591): [...] concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para reconhecer o direito do paciente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada [...].

Assim, os demais pleitos defensivos, alegando omissão na r. Sentença proferida, já foram devidamente submetidos à exegese em grau recursal, não sendo reconhecidos e, ademais, não são objeto da reanálise determinada em sede do HC 662954/SP-STJ, não havendo que se falar em omissão. Nestes termos, NÃO ACOLHO os presentes embargos de declaração opostos.

2. No mais, recebo a apelação interposta pela defesa.

Tendo em vista que a defesa manifestou interesse em arrazoar o recurso em segundo grau, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo, sem a apresentação, por ora, de razões ou contrarrazões a este recurso, nos termos do art. 600, §4º, do Código de Processo Penal.

Int.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA